

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת בנימין גנץ

פ/25/6414

הצעת חוק מענק לחטוף ששב מן השבי או למשפחתו של חטוף שנרצח בשבי וגופתו הושבה בעקבות מתקפת 7 באוקטובר, התשפ"ו–2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"בן זוג" – מי שבמועד החטיפה היה נשוי לחטוף, ובכלל זה מי שהוא והחטוף התגוררו יחד לפני יום החטיפה ובאותו מועד הם היו ידועים בציבור כבני זוג;

"בני משפחה" – הורים, בני זוג, אחים וילדים;

"חטוף" – מי שביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) נחטף על ידי כוחות אויב, נלקח כבן ערובה על ידי כוחות אויב או הוחזק בניגוד לרצונו על ידי כוחות אויב;

"חטוף ששוחרר" – חטוף ששוחרר והוכר כפדוי שבי לפי סעיף 2 לחוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששוחררו, התשס"ה–2005¹.

2. (א) מענק חד פעמי בסך שלושה מיליון שקלים חדשים, ישולם בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה, לפי המפורט להלן:

מענק תמיכה חד-פעמי לחטוף ששוחרר ולבני משפחה של חטוף שגופתו הושבה

(1) לחטוף ששוחרר, כדי להקל על תקופת השיקום של החטוף ועל ההתמודדות עם ההשלכות הכלכליות והנפשיות של החטיפה;

(2) לעיזבונו של חטוף שגופתו הושבה, לטובת בני המשפחה שלו;

(3) לחשבון נאמנות עבור חטוף שטרם שוחרר או שגופתו טרם הושבה; במועד שחרור של חטוף או במועד השבת גופתו של חטוף יועבר סכום המענק מחשבון הנאמנות לשם שימוש לפי הוראות פסקאות (1) או (2), לפי העניין.

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 977.

(ב) הזכאות למענק לא תהיה תלויה במענקים או בזכאויות נוספות ותבוא בנוסף לכל זכאות אחרת, ולא תגרע ממנה.

תשלום המענק 3. (א) המענק ישולם בלא שתידרש הגשת בקשה לשם כך.

(ב) המענק ישולם מאוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

(ג) אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן המענק ועל החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובע מביצוע חוק זה.

ביצוע ותקנות 4. שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי לקבוע תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

דבר היסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), התרחש אחד האירועים הקשים ביותר בתולדות מדינת ישראל, כאשר ארגון הטרור חמאס תקף את מדינת ישראל בפעולה חסרת תקדים בהיקפה ובאכזריותה. במהלך מתקפה זו נחטפו 251 אנשים, בהם חיילי צה"ל וכן תינוקות, ילדים, נשים וקשישים. כשנתיים לאחר האירוע, חלק מהחטופים ששבו מהשבי נאלצים לגייס כספים לשיקום חייהם מהציבור הרחב, דבר המעיד על הצורך ההולך וגובר במתן סיוע כלכלי, נפשי וחברתי לחטופים ולבני המשפחות של החטופים שגופותיהם הושבו, ועל כך שהסיוע הניתן על ידי המדינה אינו מספיק בהתחשב בתקופת השיקום המורכבת שעמה צפויים להתמודד החטופים ששבו ובני משפחותיהם של החטופים שהובאו לקבורה.

מוצע לפיכך להעניק בתוך 30 ימים מיום תחילתו של החוק המוצע, מענק חד-פעמי בסך שלושה מיליון שקלים חדשים לכל חטוף מאותו אירוע ששחרר, וכן בעד כל חטוף כאמור שגופתו הושבה לקבורה – באמצעות תשלום לעיזבונו לטובת בני משפחתו. כמו כן מוצע כי מענק בסכום זה ישולם במועד האמור לחשבון נאמנות עבור כל חטוף שטרם שוחרר או שגופתו טרם הושבה, כדי שבעת שובו יעשה במענק שימוש כאמור.

המענק יינתן באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת בקשה, וללא תלות במענקים אחרים או בזכויות נוספות העומדות לחטופים ששחררו או למשפחותיהם של חטופים שגופותיהם הושבו לקבורה, ואינו שולל את זכותם של החטופים ומשפחותיהם לקבל סיוע נוסף לפי כל דין.

המענק יביע את מחויבותה של מדינת ישראל למי שנחטפו במתקפה הנוראה, ומדגישה את ההכרה בסבלם של החטופים ובני המשפחות, ויעניק סיוע ממשי לשיקומם ולקידום חזרתם למסלול חיים תקין ככל האפשר.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת פנינה תמנו (פ/5736; הוסרה מסדר היום ביום ו' בכסלו התשפ"ו (26 בנובמבר 2025); פ/6345/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ו (29.12.2025)